

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5589/2540

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาง สาวี ตรี พึ่ง สุขจิต

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14, มาตรา 193/34 (7)

แม้โจทก์เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ และประกอบกิจการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าของโจทก์ พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ก็ตามแต่สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการออกบัตรเครดิตแก่ลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกของโจทก์นั้น สมาชิกของโจทก์สามารถนำบัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้ไปใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อจากร้านค้าหรือสถานบริการแทนการชำระด้วยเงินสดโดยโจทก์จะออกเงินทดรองชำระแก่เจ้าหนี้ค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลังอันเป็นลักษณะการทำกิจการงานให้บริการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการซื้อสินค้าและบริการ ส่วนการให้สมาชิกถอนเงินสดล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวก็มีลักษณะให้เป็นบริการส่วนหนึ่งประกอบบริการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกของโจทก์และโจทก์ได้เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมด้วย โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับทำการงานต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและการที่โจทก์ได้ชำระเงินแก่เจ้าหนี้ของสมาชิกแทนสมาชิกไปก่อนหรือให้สมาชิกถอนเงินสดล่วงหน้า แล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลังเป็นการเรียกเอาค่าที่โจทก์ได้ออกเงินทดรองไปสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34(7) จำเลยชำระหนี้บางส่วนแก่โจทก์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2536อันเป็นการรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ทำให้อายุความสะดุดหยุด

ลงและเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นมาโจทก์พึงฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2539 ผ่านกำหนด 2 ปีแล้ว สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนกันยายน 2535 จำเลยได้สมัครเป็นสมาชิก บัตรเครดิต กรุงศรี-วิซ่า กับโจทก์ ซึ่งจำเลยสามารถนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้ถอน เงินสดล่วงหน้า หรือนำไปใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการแก่ร้านค้าที่มีข้อตกลงกับโจทก์ แทนการชำระด้วยเงินสด โดยโจทก์จะออกเงินสำรองทดแทนค่าสินค้าหรือค่าบริการ แก่เจ้าของร้านค้าดังกล่าวก่อนแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลังระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2536 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2536 จำเลยได้นำบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้ ชื้อสินค้า ใช้บริการและถอนเงินสด ยอดหนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 เป็นเงิน 36,299.35 บาทค่าปรับ 2,324.58 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 65.08 บาท ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม 2536 จำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์ 6,000 บาทขอให้บังคับจำเลยชำระ หนี้พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน 52,461.58 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 18 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 32,957.53 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2536 จำเลยได้นำเงินไปชำระหนี้แก่ โจทก์บางส่วน และนับแต่นั้นเป็นต้นมาจำเลยไม่เคยติดต่อหรือเคยชำระหนี้แก่โจทก์ อีกเลย สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2536 นับถึงวัน ที่โจทก์ฟ้องคดีนี้เกินกว่า 2 ปี จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องและคำให้การแล้ว เห็นว่าคดีพอวินิจฉัยชี้ขาดได้โดยไม่ ต้องสืบพยานหลักฐาน จึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้ว พิพากษา

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า แม้โจทก์เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ และประกอบกิจการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ก็ตาม แต่สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการออกบัตรเครดิตแก่ลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกของโจทก์นั้น สมาชิกของโจทก์สามารถนำบัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้ไปใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อจากร้านค้าหรือสถานบริการแทนการชำระด้วยเงินสดโดยโจทก์จะออกเงินทดรองชำระแก่เจ้าหนี้ค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลัง อันเป็นลักษณะการทำการกิจการงานให้บริการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการซื้อสินค้าและบริการ ส่วนการให้สมาชิกถอนเงินสดล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวก็มีลักษณะให้เป็นบริการส่วนหนึ่งประกอบการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกของโจทก์ และโจทก์ได้เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมด้วย โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับทำการงานต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและการที่โจทก์ได้ชำระเงินแก่เจ้าหนี้ของสมาชิกแทนสมาชิกไปก่อนหรือให้สมาชิกถอนเงินสดล่วงหน้าแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลังเป็นการเรียกเอาค่าที่โจทก์ได้ออกเงินทดรองไป สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/34 (7) จำเลยชำระหนี้บางส่วนแก่โจทก์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2536 อันเป็นการรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง และเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้น โจทก์เพ่งฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 พ้นกำหนด 2 ปี แล้ว สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงขาดอายุความเทียบเคียงได้กับคำ

พิพาทศาลฎีกาที่ 5738/2539 ระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โจทก์นายอดิศักดิ์ ประกิจวรพงษ์ จำเลย

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา-อมร วีรวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>